

1500065-18.2022.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Afirmou que já tinha sido preso antes, por tráfico de drogas, assim como, na data dos fatos, estava cumprindo pena em regime aberto.

A confissão dos acusados encontra-se em consonância com restante da prova coligida nos autos. Senão vejamos.

A vítima Wagner afirmou que, no dia dos fatos, ao chegar em sua casa, percebeu que o portão da garagem não estava funcionando, sendo que, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

1ª Vara

Rua Clementino José de Paula, nº 387, . - Centro

CEP: 17580-089 - Pompeia - SP

Telefone: (14) 3452-2022 - E-mail: pompeia@tjsp.jus.br

1500065-18.2022.8.26.0464 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500065-18.2022.8.26.0464

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ALVES BEZERRA DE SOUZA e outro

CONCLUSÃO:

Em 04 de julho de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito: Dr.

Rodrigo Martins Marques.

Vistos.

MATHEUS ALVES BEZERRA DE SOUZA e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I (rompimento de obstáculo - em relação a vítima Wagner), e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas em relação as duas vítimas), por (2x), cc. os artigos 69 e 29, todos do Código Penal, porque de acordo com a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2022, em horário incerto, na Rua Manoel Patrício, nº 1218, Vila Campante, na cidade de Quintana, comarca de Pompeia, os acusados, agindo em conluio e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo (laudo pericial às fls. 159/166) diversos bens da residência da vítima Wagner Ronei Saraiva, conforme descritos no boletim de ocorrência, os quais foram parcialmente apreendidos (fls. 45/48) e restituídos a

referida vítima, consoante auto de entrega de fls. 54/56.

Também porque, na mesma data, em horário incerto, na Rua Veneto, nº 60, Jardim Veneza, na cidade de Quintana, comarca de Pompeia, os acusados, agindo ambos em conluio e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo (laudo pericial às fls. 159/166) diversos bens da residência da vítima Márcio Nunes Ferreira, conforme descritos no boletim de ocorrência, os quais foram parcialmente apreendidos (fls. 45/48) e restituídos a referida vítima, consoante auto de entrega de fls. 54/56.

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 92/95.

A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2022, pela decisão de fls. 172.

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 196/201 – Matheus e 231/237 – Pedro).

Sobreveio petição requerendo a restituição do veículo apreendido (fls. 209/11), o que foi indeferido pela decisão de fls. 238/239.

Seguiu-se a instrução criminal com a oitiva das vítimas, de três testemunhas arroladas pela comum, sendo os réus interrogados ao final.

Em Debates, o representante do Ministério Público insistiu na condenação dos acusados. No tocante à dosimetria, pediu o reconhecimento da agravante de reincidência para ambos os réus, bem como a fixação de regime inicial fechado.

A Defesa do acusado Matheus afirmou que não há provas do rompimento de obstáculo, devendo ser afastada a qualificadora. Pediu a absolvição do réu, sob o argumento de que ele é dependente químico, bem como por serem insuficientes as provas. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e fixação de regime aberto.

Por sua vez, a Defesa do réu Pedro reiterou os termos da resposta à acusação. Pediu o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. No tocante à dosimetria, pediu a fixação da pena no mínimo legal, com a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade e autoria delitiva vêm positivadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 45/48), pelas imagens de fls. 49/53, pelo auto de entrega (fls. 54/56), pelo laudo pericial papiloscópico de fls. 134/149, pelo laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 159/166 e 309/316), pelo auto de avaliação de fls. 194/195, bem como pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

O réu Matheus, interrogado em juízo, aduziu que Juliano é amigo de seu pai, sendo que pediu o carro dele emprestado, alegando que iria levar um parente para o hospital. Disse que não é verdade que recebeu o veículo em razão de dívidas de drogas. Relatou que, no dia do furto, foi até a casa do corréu Pedro, o qual mencionou que estava passando por dificuldades. Afirmou que foram até Quintana/SP e, ao passar pela Rua descrita na denúncia, avistaram um veículo saindo de uma casa, sendo que, em seguida arrombaram a porta da residência e subtraíram os

objetos. Confirmou que, posteriormente, se dirigiram até outro imóvel, onde furtaram mais bens. Contou que, quando chegaram em Tupã/SP, foram até a casa de sua avó, contudo, perceberam que os policiais se aproximaram, razão pela qual fugiram para outra residência, mas acabaram sendo alcançados. Por derradeiro, disse que indicou que os bens estavam na casa de Gabriela.

Por sua vez, o réu Pedro disse que praticou o furto, pois estava passando por necessidades. Contou que, no dia dos fatos, o acusado Matheus o convidou para praticar os crimes, sendo que, quando foram encontrados pelos policiais militares, confessou a prática dos crimes, bem como indicou onde os bens estavam. Afirmou que já tinha sido preso antes, por tráfico de drogas, assim como, na data dos fatos, estava cumprindo pena em regime aberto.

A confissão dos acusados encontra-se em consonância com restante da prova coligida nos autos. Senão vejamos.

A vítima Wagner afirmou que, no dia dos fatos, ao chegar em sua casa, percebeu que o portão da garagem não estava funcionado, sendo que, ao entrar no imóvel, notou que a porta da casa havia sido arrombada. Disse que foram subtraídos diversos bens, como televisão, bebedouro, ferro de passar roupas, perfumes, aparelho de DVD, notebook, micro-ondas, o que gerou um prejuízo aproximado de sete mil reais. Contou que perto de sua residência possui um estabelecimento de distribuição de gás, de onde as câmeras de segurança conseguiram capturar o momento em que um carro parou em frente a sua casa logo depois que ele havia saído. Confirmou que tomou conhecimento de que, no mesmo dia, outra residência havia sido furtada na cidade. Declarou que os policiais conseguiram recuperar quase todos os bens que foram subtraídos, porém as coisas menores não foram localizadas. Relatou que os policiais identificaram os autores dos fatos por meio da placa do veículo que foi utilizado por eles. Por fim, afirmou que a perícia foi até sua casa no dia dos fatos.

Corroborando, a vítima Márcio contou que, no dia dos fatos, estava na região de Getulina/SP, ao passo que sua esposa também não estava no local, porém, quando ela chegou, por volta das 17h30min, percebeu que a casa estava toda revirada, razão pela qual noticiou os fatos na delegacia, onde tomou conhecimento de que outra residência havia sido furtada no mesmo dia. Disse que parte dos bens que foram subtraídos na primeira casa, os réus deixaram na sua residência. Afirmou que furtaram uma televisão, micro-ondas, fogão, fraldas, roupas, corrente de ouro, vestido, bens particulares de sua esposa, como perfume e bolsa, ocasionando um prejuízo de mais de cinco mil reais. Declarou que parte dos bens foi recuperada pelos policiais de Tupã/SP, mas nem todos estavam em perfeitas condições quando foram devolvidos. Confirmou que os policiais identificaram os autores dos fatos por meio da placa do veículo utilizado por eles. Por derradeiro, esclareceu que não houve arrombamento para ingresso no imóvel.

A testemunha Guilherme Alves Valentin, policial militar, declarou que, na data dos fatos, foi informado por policiais de Quintana/SP que duas casas daquela cidade teriam sido furtadas. Confirmou que, com a placa do carro utilizado, foram até a casa de Juliano, proprietário do veículo, o qual afirmou que havia vendido o automóvel para o réu Matheus, que já era conhecido dos meios policiais. Relatou que, ao chegar à casa do acusado, ele e o corréu fugiram, pulando muros, mas conseguiram alcançá-los. Disse que ambos confessaram a prática dos crimes, bem como indicaram onde os bens estavam escondidos, sendo que parte da res estava no veículo, e os demais na casa da pessoa de prenome Gabriela. Aduziu que os dois acusados são conhecidos dos meios policiais por serem envolvidos com o tráfico de drogas.

Por seu turno, a testemunha Juliano Rodrigues Daniel confirmou que o veículo descrito na denúncia era seu, porém estava negociando o carro com o réu Matheus, em razão de uma dívida de drogas. Contou que, quando entregou o carro para o acusado, ele afirmou que iria transferir o veículo para o seu nome, porém, aproximadamente 15 dias depois, os policiais foram até sua casa, perguntando sobre o carro, momento

em que esclareceu que automóvel estava com o corréu.

Por fim, a testemunha Gabriela Helena da Silva Alves relatou que, no dia dos fatos, os policiais foram até sua casa, ocasião em que indicou os bens que os réus haviam deixado no local. Declarou que os acusados foram até sua residência perguntado se poderiam deixar os objetos, pois, segundo o réu Pedro, ele estava se separando da esposa, sendo que não tinha onde deixar os bens. Confirmou ter conhecimento de que ele já havia sido preso por tráfico de drogas, mas nunca por furto, por isso não desconfiou. Por fim, esclareceu que os acusados estavam na condução de um veículo Gol.

Diante do conjunto probatório, infere-se que as teses apresentadas pelas Defesas não prosperam, dada a fragilidade dos elementos em que se assentam, ao passo que a versão acusatória vem corroborada por subsídio probante robusto, a revelar que os réus, agindo em conluio e com unidade de propósitos, subtraíram os objetos descritos na denúncia.

Não é demais consignar que em casos como este, a palavra da vítima tem enorme relevância para elucidação do fato delituoso, visto que possui notório valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de provas constantes dos autos.

Nesse sentido:

"CRIME PATRIMÔNIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO VIOLENTA. CONFIGURAÇÃO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade e serve como prova apta a lastrear o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Descabe a desclassificação da imputação de roubo simples para a figura do "furto por arrebatamento" quando a prova oral evidencia que o acusado subtraiu coisa móvel alheia mediante ação violenta que repercutiu na integridade física da vítima. 3. Apelação conhecida e desprovida". (TJ-DF 0000390-84.2017.8.07.0007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Dje 30/11/2018).

Ressalte-se que os depoimentos das vítimas são os mesmos exarados na fase policial, e vem ratificados pelas declarações da testemunha Guilherme, a qual relatou que os réus haviam confessado os fatos durante a abordagem, bem como indicaram onde os bens estavam escondidos.

Sobreleva notar, nesse ponto, que não há nenhum elemento capaz de colocar em dúvida o depoimento da referida testemunha, sendo oportuno trazer à colação a seguinte ementa representativa do entendimento segundo o qual a palavra dos funcionários da Polícia deve ser prestigiada, ante a inexistência de elementos capazes de infirmá-las:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT616/286-7).

Como se não bastasse, os acusados confessaram a prática dos crimes, tanto na fase policial, quanto em juízo, afirmando que se dirigiram até a cidade de Quintana/SP para praticarem os furtos.

A confissão judicial dos réus tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e corroborada pelo contexto probatório

amealhado aos autos.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).

Além disso, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que “A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza”, o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ainda, o laudo papiloscópico (fls. 134/149) constatou que o vestígio papilar colhido no local dos fatos coincide com a impressão palmar da mão esquerda do acusado Pedro.

Dessa maneira, verifica-se que o elemento subjetivo “dolo” exigido pelo tipo penal restou igualmente demonstrado, sendo certo que ao adentrarem nas residências, os réus dirigiram comportamento à prática dos crimes patrimoniais, com vistas à subtração dos bens.

No mais, não merece acolhimento a tese defensiva de absolvição do acusado Matheus sob o argumento de que se trata de pessoa que possui dependência química. Isso porque, o artigo 45, da Lei 11.343/06, prevê que somente será isento de pena aquele que praticar o crime sob o efeito de entorpecentes, proveniente de caso fortuito ou força maior, reconhecido, ainda, por laudo pericial.

Ocorre que, no presente caso, não houve instauração de incidente para apurar a suposta dependência química, tampouco provas de que, caso estivesse sob efeito de drogas, teria sido de forma acidental.

A esse respeito:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFERIMENTO DA PERÍCIA. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade só pode ser provada através de perícia médica. Portanto, requerida a instauração de incidente durante o tramite processual, único meio de prova, no caso, capaz de sustentar eventual tese de dependência química, é imprescindível o deferimento da prova, sob pena de cerceamento de defesa. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-RS- HC: 70061770384 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 09/10/2014, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2014).

Saliento que o fato de parte da “res furtiva” ter sido recuperada não afasta a consumação do delito de furto, pois essa se dá com a inversão da posse da “res”.

No mais, a qualificadora de rompimento de obstáculo somente foi confirmada em relação ao furto praticado na residência da vítima Wagner, uma vez que o laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 159/166) constatou que a porta de acesso à sala do imóvel apresentava danos aparentes em região mediana, representados por amolgamentos, rupturas e desalojamentos, atingindo a folha de madeira, testeira e fechadura, com orientação de fora para dentro do cômodo, produzidos por instrumento aplicado à guisa de percussão, não identificado por ocasião dos exames.” Ainda, o acusado Matheus confirmou que arrombaram a porta da residência para subtrair os bens. Por sua vez, a vítima Márcio esclareceu que não houve arrombamento para ingresso no seu imóvel.

De igual sorte, é de rigor a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, pois os delitos foram praticados mediante a

reunião de esforços e unidade de propósitos entre os réus, conforme demonstrado pelas provas orais e pela confissão dos acusados, configurando o concurso de pessoas descrito no dispositivo.

Dessa maneira, destoa do conjunto probatório a tese defensiva de insuficiência probatória. Isso porque as provas produzidas durante a instrução formam um subsídio probante robusto a revelar que os réus praticaram os furtos qualificados descritos na denúncia.

Concluindo pela parcial procedência, passo à dosagem das penas.

RÉU MATHEUS ALVES BEZERRA DE SOUZA.

DO FURTO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA WAGNER.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, verifico que se trata de crime com consequências gravíssimas, já que a invasão do lar, local onde o sujeito desenvolve a sua máxima privacidade, implica, sem dúvidas, diversos impactos futuros, tais como sentimento de insegurança causado pela incerteza de novas investidas criminosas em razão da fragilidade por oportuno evidenciada. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (fls. 65/66), bem como as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea. Deste modo, sendo a menoridade relativa circunstância preponderante, reconduzo a pena ao mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na derradeira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

DO FURTO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIO.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, verifico que se trata de crime com consequências gravíssimas, já que a invasão do lar, local onde o sujeito desenvolve a sua máxima privacidade, implica, sem dúvidas, diversos impactos futuros, tais como sentimento de insegurança causado pela incerteza de novas investidas criminosas em razão da fragilidade por oportuno evidenciada. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (fls. 65/66), bem como as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea. Deste modo, sendo a menoridade relativa circunstância preponderante, reconduzo a pena ao mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na derradeira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Considerando que os crimes foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, configurando a continuidade delitiva, aplico a pena de um só dos crimes aumentada em 1/6, perfazendo o montante de 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Apesar do “quantum” de pena aplicada, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado, pois, além de reincidente, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, conforme acima mencionado (Súmula 269, do STJ).

RÉU PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA.

DO FURTO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA WAGNER.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, verifico que se trata de crime com consequências gravíssimas, já que a invasão do lar, local onde o sujeito desenvolve a sua máxima privacidade, implica, sem dúvidas, diversos impactos futuros, tais como sentimento de insegurança causado pela incerteza de novas investidas criminosas em razão da fragilidade por oportuno evidenciada. Assim, fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência do réu (fls. 69/70), circunstância agravante que prepondera sobre a confissão espontânea, exaspero a pena em 1/6, alcançando o patamar de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa.

Na derradeira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

DO FURTO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA MÁRCIO.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, verifico que se trata de crime com consequências gravíssimas, já que a invasão do lar, local onde o sujeito desenvolve a sua máxima privacidade, implica, sem dúvidas, diversos impactos futuros, tais como sentimento de insegurança causado pela incerteza de novas investidas criminosas em razão da fragilidade por oportuno evidenciada. Assim, fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência do réu (fls. 69/70), circunstância agravante que prepondera sobre a confissão espontânea, exaspero a pena em 1/6, alcançando o patamar de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal.

Na derradeira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Considerando que os crimes foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, configurando a continuidade delitiva, aplico a pena de um só dos crimes aumentada em 1/6, perfazendo o montante de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

Apesar do “quantum” de pena aplicada, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime fechado, pois, além de reincidente, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, conforme acima mencionado, (Súmula 269, do STJ).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

a) MATHEUS ALVES BEZERRA DE SOUZA a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos I (rompimento de obstáculo – em relação à vítima Wagner), e IV (mediante concurso de pessoas em relação às duas vítimas), por (2x), cc. os artigos 71 e 29, todos do Código Penal.

b) PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos I (rompimento de obstáculo – em relação à vítima Wagner), e IV (mediante concurso de pessoas em relação às duas vítimas), por (2x), cc. os artigos 71 e 29, todos do Código Penal.

Os réus responderam preso ao processo, não justificando sua colocação em liberdade após a prolação da sentença condenatória. Nesse sentido: "Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória" (RHC 177 - RJ - 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89) Pois "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339). Ademais, continuam presentes os motivos que determinaram a manutenção deles no cárcere até agora.

Ademais, defiro o pedido de restituição do veículo apreendido (VW/GOL, ano 2003, modelo 2004, cor prata, placa DIF-6E59), ao seu proprietário com o cancelamento de todas as restrições que pesam sobre o veículo em questão em razão do presente feito, ressalvadas eventuais restrições administrativas, referentes a outros inquéritos ou processos judiciais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados expedindo-se a competente guia de recolhimento para a execução.

P.R.I.C.

Pompeia, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA